ESTATUTS DE L'ASSOCIACIÓ[1] HONEST

Capítol I

Denominació, finalitats i domicili

Article 1

Amb la denominació[2] **HONEST** es constitueix una associació que, a l'empara de l'article 22 de la Constitució, ha de regular les seves activitats d'acord amb la Llei 1/2002, del 22 de març, reguladora del dret d'associació i amb els seus Estatuts. L'associació té una durada indefinida.

Article 2

Les finalitats de l'associació són:[3]

- **Promoció de l'art com a eina de canvi social:** fomentar l'ús de l'art en totes les seves formes com a mitjà per a generar consciència i promoure canvis positius en la societat.
- **Foment de la igualtat, inclusió i diversitat:** fomentar la igualtat d'oportunitats, la visibilització i promoció dels col·lectius en situació de vulnerabilitat social.
- **Desenvolupament de projectes, programes, activitats artístiques i socials.**
- **Desenvolupament comunitari:** fomentar un treball conjunt, coordinat i en xarxa amb la resta d'actors i entitats públiques i privades de l'entorn, teixint aliances significatives que promoguin l'empoderament dels seus membres i un impacte transformador en les persones destinatàries.
- **Fomentar la convivència intercultural:** posar en valor la diversitat social i cultural de la nostra societat.
- **Fomentar el voluntariat i la participació ciutadana creant xarxes de suport.**
- **Educació i formació digital de la comunicació:** fomentar i desenvolupar programes de formació en disseny, creativitat, art i noves tecnologies
- **Col·laboració Interdisciplinària:** fomentar la col·laboració entre la indústria de creativitat i comunicació i el teixit de les entitats socials per a desenvolupar projectes innovadors que abordin problemàtiques socials complexes.
- **Acompanyar** a entitats públiques i privades oferint serveis de gestió i 'assessorament en creativitat, comunicació i publicitat.
- **Fomentar la inserció sociolaboral** a la indústria creativa i de la comunicació.
- **Promoure la sostenibilitat i responsabilitat social.**
- **Fomentar la col·laboració entre el sector social i cultural i la indústria digital i de comunicació**: fomentar models d'intervenció més integrals i innovadors que abordin problemàtiques tant locals com global
- **Creació d'espais de diàleg:** nodrir espais comunitaris de reflexió, diàleg i sensibilització mitjançant l'art, el disseny i la cultura abordant problemàtiques socials.

- **Generar alternatives de l'oci saludable:** facilitar espais de reflexió a través d'esdeveniments, exposicions i trobades que promoguin la comprensió mútua i el respecte.
- **Integració de l'art i la tecnologia:** promoure la creació de projectes que integrin eines digitals i tecnològiques per a maximitzar el seu impacte social i ampliar el seu abast.
- **Fomentar el voluntariat i la participació ciutadana:** creació i empoderament de xarxes de suport.
- **Desenvolupament de competències digitals:** oferir programes de capacitació en competències digitals per entitats i membres de la comunitat, així com la promoció de la reducció de la bretxa digital i promovent l'equitat.
- **Espais Virtuals de Col·laboració i voluntariat**: crear plataformes en línia que facilitin el voluntariat i la col·laboració interdisciplinària permetent el desenvolupament de projectes innovadors que abordin problemàtiques socials.
- **Difusió digital de projectes amb impacte social:** utilitzar xarxes socials, blogs, i altres eines digitals per a augmentar la visibilitat de projectes que promoguin l'acció social.
- **Innovació en la Comunicació:** Emprar noves tecnologies de comunicació (com la realitat augmentada, la realitat virtual i l'art interactiu...) per a crear canals que sensibilitzin al públic i fomentin la inclusió social de col·lectius vulnerables.
- **Recerca i difusió:** dur a terme recerques sobre l'impacte social de l'art i difondre els seus resultats per a sensibilitzar a la societat i les institucions sobre el poder transformador de l'art.
- **Suport a artistes emergents:** Proporcionar plataformes, recursos i oportunitats per a artistes emergents, facilitant el seu desenvolupament professional i la difusió de la seva obra.
- **Promoure models d'intervenció amb concordança amb els objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides**, com: promoció de la Igualtat, educació de qualitat, acció pel clima, reducció de les desigualtats, salut i Benestar, aliances per a aconseguir els objectius, treball decent i creixement ciutats i comunitats sostenibles, producció i consum responsable, pau, justícia i institucions sòlides...

Per aconseguir aquestes finalitats, es desenvoluparan les activitats següents:

- Producció i gestió d'esdeveniments socials, artístics i culturals.
- Realització de projectes i programes socials, artístics i culturals.
- Promoció i desenvolupament d'activitats col·laboratives entre entitats.
- Desenvolupament de tallers ocupacionals adreçats a la ciutadania, especialment per a col·lectius en situació de vulnerabilitat o risc d'exclusió social.
- Desenvolupament de tallers de formació per a la població i per a entitats/serveis del tercer sector en competències creatives, digitals, de comunicació i del disseny.
- Gestió d'espais socioculturals i artístics.
- Assessorament, acompanyament i donar serveis de marketing, publicitat, disseny, fotografía, diseny web a empreses i entitats del tercer sector

- Participació i col·laboració amb entitats públiques i privades vinculades als interessos de l'associació.
- Participació i cooperació en les xarxes del tercer sector.
- Activitats de difusió en els mitjans de comunicació dels circuits de creativitat, expressió artística, producció i exhibició.
- Creació i gestió de programes de voluntariat.
- Impuls de la innovació social a través de l'art, la cultura i la comunicació.
- Desenvolupament de projectes que fomentin la inclusió social i la igualtat d'oportunitats.
- Promoció de la sostenibilitat i la responsabilitat social en totes les activitats.
- Creació de programes que promouen l'intercanvi cultural.
- Col·laboració amb els actors de la comunitat per integrar el disseny, l'art i la creativitat a la agenda local.
- Activitats que promouen la inclusió digital i l'accés universal a les noves tecnologies.
- Creació de plataformes digitals per a la promoció i difusió de l'art, la cultura i l'acció social.
- Gestió de campanyes de sensibilització social a través de l'art i la comunicació.
- Implementació de programes que fomentin la participació ciutadana en la vida cultural i social de la comunitat.
- Establiment de xarxes de col·laboració amb entitats internacionals per promoure l'intercanvi cultural i artístic.
- Suport a projectes d'emprenedoria social i cultural que contribueixin al desenvolupament comunitari.
- Realització de qualsevol altra activitat que contribueixi a la consecució dels objectius de l'associació.

En queda exclòs qualsevol ànim de lucre.

Article 3

El domicili de l'associació, el qual es pot modificar mitjançant un acord de la junta directiva, s'estableix al carrer Carrer del Sant Llorenç, nº 8, Baixos, Palma, CP 07012.

L'àmbit d'actuació de l'associació se circumscriu a les Illes Balears.[4]

Capítol II

Les persones membre de l'associació, els seus drets i les seves obligacions

Article 4

Poden formar part de l'associació totes les persones amb capacitat d'obrar.[5]

Han de presentar una sol·licitud per escrit a la junta directiva, la qual ha de prendre una decisió en la primera reunió que tengui lloc i l'ha de comunicar en la següent sessió de l'assemblea general.

En poden formar part de l'associació els menors no emancipats de més de catorze anys amb el consentiment, documentalment acreditat, de les persones que supleixin la seva capacitat. Les persones associades menors d'edat, si n'hi ha, no podran ser elegits membres de la junta directiva.[6]

Article 5

Els drets de les persones membres[7] de l'associació són:[8]

1. Assistir amb veu i vot a les sessions de l'assemblea general.
2. Elegir o ser elegit per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
3. Exercir la representació que en cada cas se'ls confereixi.
4. Intervenir en el govern i les gestions, els serveis i les activitats de l'associació, d'acord amb les normes legals i estatutàries.
5. Exposar davant l'assemblea general i la junta directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l'associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l'administració i la gestió de la junta directiva o dels mandataris de l'associació.
7. Ser informats sobre l'estat dels comptes i rebre informació sobre les activitats de l'associació.
8. Fer ús dels serveis comuns que l'associació estableixi o tengui a la seva disposició.
9. Formar part dels grups de treball.
10. Posseir un exemplar dels Estatuts.
11. Ser informats de la composició dels òrgans de govern i representació.
12. Ser oïts amb caràcter previ a l'adopció de mesures disciplinàries contra ells i ser informats dels fets que donin lloc a aquestes mesures.
13. Impugnar els acords dels òrgans de l'associació que estimi contraris a la llei o als Estatuts.

Article 6

Els deures de les persones membres[9] de l'associació són:[10]

1. Ajustar la seva actuació a les normes estatutàries.
2. Complir els acords de l'assemblea general i les normes que assenyali la junta directiva per dur-los a terme.
3. Satisfer puntualment les quotes, despeses extraordinàries i altres aportacions que d'acord amb els Estatuts puguin correspondre a cada soci.
4. Mantenir la col·laboració que calgui per al bon funcionament de l'associació.

Article 7

Les causes de baixa a l'associació són:[11]

1. Per decisió de la persona interessada, la qual ho ha de comunicar per escrit a la junta directiva.
2. No satisfer les quotes fixades.
3. No complir les obligacions estatutàries.

Capítol III

Assemblea general

Article 8

1. L'assemblea general és l'òrgan suprem de l'associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.
2. Els membres de l'associació, reunits en sessió de l'assemblea general legalment constituïda, han de decidir per majoria els assumptes que siguin competència de l'assemblea.
3. Tots els membres queden subjectes als acords de l'assemblea general, incloent-hi els absents, qui en discrepin i els o les presents que s'hagin abstingut de votar.

Article 9

L'assemblea general té les facultats següents:[12]

a. Modificar els Estatuts de l'associació.
b. Adoptar els acords relatius a la representació legal, la gestió i la defensa dels interessos dels seus membres.
c. Controlar l'activitat i la gestió de la junta directiva.
d. Aprovar els pressuposts anuals de despeses i ingressos, i la memòria anual de les activitats.
e. Elegir els membres de la junta directiva, destituir-los i substituir-los.
f. Establir les línies generals d'actuació que permetin complir les finalitats de l'associació.
g. Fixar les quotes que els membres de l'associació han de satisfer.
h. Dissoldre i liquidar l'associació.

Article 10

1. L'assemblea general s'ha de reunir en sessió ordinària com a mínim una vegada l'any.

2. L'assemblea general s'ha de reunir amb caràcter extraordinari sempre que calgui, per requeriment de la junta directiva o bé quan ho sol·liciti un nombre de membres de l'associació que representi, pel cap baix, un 10% de la totalitat; en aquest últim cas, ho ha de fer dins un període no superior a quinze dies.

Article 11

1. La convocatòria de les sessions de l'assemblea general, tant de les ordinàries com de les extraordinàries, s'ha de fer per qualsevol mitjà que en permeti tenir constància. Els anuncis de la convocatòria s'han de col·locar en els llocs que es determinin, amb una antelació mínima de quinze dies. La convocatòria s'ha d'adreçar també individualment a tots els membres. La convocatòria ha d'especificar el dia, l'hora i el lloc de reunió, i també l'ordre del dia. S'han d'incloure preceptivament en l'ordre del dia de la sessió de l'assemblea general les qüestions que susciti cada grup de treball, sempre que prèviament s'hagin comunicat a la junta directiva.
2. El o la presidenta de l'associació presideix les sessions de l'assemblea general. Si no hi és, el o la substitueix[13] el o la vicepresidenta. Ha d'actuar com a secretari o secretària la persona que ocupi aquest càrrec en la junta directiva o la persona que la substitueixi.
3. El o la secretària ha d'aixecar acta de cada sessió de l'assemblea general, en la qual s'ha de llegir l'acta de la sessió anterior a fi d'aprovar-la o de presentar-hi esmenes. De tota manera, cinc dies abans l'acta i qualsevol altra documentació han d'estar a disposició dels associats al local social.

Article 12

1. La sessió de l'assemblea general queda vàlidament constituïda en primera convocatòria amb l'assistència d'un mínim d'un terç dels o les associades amb dret de vot, presents o representats.
2. Queda vàlidament constituïda en segona convocatòria sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representats. La segona convocatòria s'ha de fer mitja hora després de la primera i al mateix lloc, i s'ha d'haver anunciat juntament amb la primera.

Article 13

1. En les sessions de l'assemblea general, correspon un vot a cada membre de l'associació.
2. Els acords s'han de prendre per majoria simple de vots dels presents o representats, quan els vots afirmatius superin els negatius, sense que siguin computables els vots en blanc ni les abstencions.
3. Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels Estatuts, la dissolució de l'associació, la constitució d'una federació amb associacions similars o la integració en una d'existent, disposició o alienació de béns i remuneració dels membres de l'òrgan de representació, i l'elecció de la junta

directiva, si es presenten diverses candidatures cal una majoria qualificada dels presents o representats, que resultarà quan els vots afirmatius superin la meitat d'aquests, tant en la primera convocatòria com en la segona.

Capítol IV

La junta directiva

Article 14

1. La junta directiva regeix, administra i representa l'associació i està formada per:[14]

   a. el o la presidenta
   b. el o la vicepresidenta
   c. el o la secretària

2. L'elecció dels membres de la junta directiva s'ha de fer per votació de l'assemblea general.
3. L'exercici del càrrec és gratuït.[15]

Article 15

1. Els membres de la junta directiva exerceixen el càrrec durant un període de quatre anys.
2. El cessament dels càrrecs abans d'extingir-se el termini reglamentari del seu mandat podrà esdevenir-se per:[16]

   a) Dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit a la junta directiva.
   b) Malaltia que incapaciti per exercir el càrrec.
   c) Baixa com a membre de l'associació.
   d) Sanció per una falta comesa en l'exercici del càrrec.

Article 16

La junta directiva té les facultats següents:[17]

a. Representar, dirigir i administrar l'associació de la manera més àmplia que reconegui la llei; i també, complir les decisions que prengui l'assemblea general, d'acord amb les normes, instruccions i directrius que estableixi.
b. Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d'accions legals i interposar els recursos pertinents.
c. Proposar a l'assemblea general l'establiment de les quotes que els membres de l'associació han de satisfer.

d. Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'assemblea general perquè els aprovi, i confeccionar els pressuposts de l'exercici següent.

e. Elaborar la memòria anual d'activitats i sotmetre-la a l'aprovació de l'assemblea general.

f. Contractar els empleats que l'associació pugui tenir.

g. Resoldre sobre l'admissió de nous socis.

h. Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d'una manera específica a un altre òrgan de govern de l'associació o que li hagi estat delegada expressament.

Article 17

1. La junta directiva —els membres de la qual ha de convocar prèviament el president o presidenta— s'ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que decideixin els seus membres, que en cap cas no pot ser inferior a tres mesos.[18]

2. S'ha de reunir en sessió extraordinària quan ho estableixi amb aquest caràcter el president o presidenta, o bé si ho sol·licita un terç dels membres que la formen.[19]

3. Només poden formar part de la junta directiva els associats. Per ser membre de la junta directiva és requisit indispensable ser major d'edat, estar en ple ús dels drets civils i no tenir cap motiu d'incompatibilitat establert en la legislació vigent.

4. Les vacants que es produeixin durant el mandat de qualsevol dels membres de la junta directiva s'han de cobrir provisionalment pels escollits entre els esmentats membres fins a l'elecció definitiva per l'assemblea general convocada a aquest efecte.

Article 18

1. La sessió de la junta directiva queda vàlidament constituïda si els membres han estat convocats amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un.

2. Els membres de la junta directiva estan obligats a assistir a totes les sessions que s'estableixin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se'n. L'assistència del president o presidenta i del secretari o secretària o de les persones que el substitueixin, és necessària sempre.

3. La junta directiva ha de prendre els acords per majoria simple de vots dels assistents.

Article 19

Els acords de la junta directiva s'han de fer constar en el llibre d'actes. En iniciar-se cada sessió de la junta directiva, s'ha de llegir l'acta de la sessió anterior perquè s'aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

Capítol V

El o la presidenta i el o la vicepresidenta de l'associació

Article 20

1. El o la presidenta de l'associació també ho és de la junta directiva.
2. Les funcions pròpies del o la presidenta són:
   a. Dirigir i representar legalment l'associació, per delegació de l'assemblea general i de la junta directiva.
   b. Presidir i dirigir els debats, tant de les sessions de l'assemblea general com de les de la junta directiva.
   c. Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat.
   d. Establir la convocatòria de les sessions de l'assemblea general i de la junta directiva.
   e. Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari o secretària de l'associació.
   f. Les atribucions restants pròpies del càrrec i les que li deleguin l'assemblea general i la junta directiva.
3. El o la vicepresidenta, ha de substituir el o la presidenta en cas d'absència o malaltia.[20]

Capítol VI

El o la tresorera i el o la secretària

Article 21

El o la tresorera té la funció de custodiar i controlar els recursos de l'associació, com també elaborar el pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Ha de portar un llibre de caixa. Ha de signar els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Ha de pagar les factures que aprovi la junta directiva, les quals ha de visar prèviament el o la presidenta.

El o la vicepresidenta ha de substituir el o la tresorera en cas d'absència o malaltia.[21]

Article 22

El o la secretària ha de custodiar la documentació de l'associació, aixecar i signar les actes de les reunions de l'assemblea general i de la junta directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre d'associats.

El o la vicepresidenta, per aquest ordre, han de substituir el o la secretària en cas d'absència o malaltia.[22]

Capítol VII
Els vocals

Article 23

Els vocals tenen les obligacions pròpies del seu càrrec com a membres de la junta directiva, i també les que sorgeixin de les delegacions o comissions de treball que la mateixa junta els encomani.

Capítol VIII
Les comissions o grups de treball

Article 24

La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l'han de plantejar els membres de l'associació que vulguin formar-lo, i n'han d'assabentar la junta directiva i explicar les activitats que s'han proposat dur a terme.

Capítol IX
El règim electoral

Article 25

La junta directiva ha de convocar eleccions, com a mínim, un mes abans del termini de finalització del mandat.

Article 26

L'assemblea general ha d'elegir els membres de la junta directiva mitjançant votació per sufragi lliure i secret, en sessió extraordinària de caràcter electoral convocada a aquest efecte.
Tindran dret a vot per a l'elecció i a ser elegits càrrecs de la junta directiva tots els socis majors d'edat que estiguin al corrent de les obligacions amb l'associació en la data en què tengui lloc l'assemblea.

Article 27

1. Els socis que vulguin presentar-se a l'elecció ho han de comunicar a la junta directiva, com a mínim, quinze dies abans de la data en què hagin de tenir lloc les eleccions. La junta directiva ha de publicar les candidatures en els cinc dies següents, moment en què començarà un termini de cinc dies per formular-hi reclamacions. Les reclamacions s'han de resoldre en els tres dies següents d'haver-se exhaurit el termini.
2. Els socis que ho desitgin es poden agrupar i constituir una candidatura completa, integrada per tants de candidats com càrrecs s'hagin d'elegir. El soci o sòcia que l'encapçali ha de fer la comunicació oportuna a la junta directiva, seguint el procediment establert en l'apartat anterior.

Article 28

1. La mesa electoral ha d'estar formada pel o la presidenta, pel o la secretària i per un altre membre de la junta directiva, sempre que no siguin candidats, o si no per les persones que estatutàriament els substitueixin.
2. La mesa electoral s'ha de constituir el mateix dia en què tengui lloc l'assemblea i s'han de comprovar les candidatures presentades dins el termini i en la forma escaient per proclamar seguidament les candidatures elegibles.

Article 29

1. Cada persona associada ha de dipositar el seu vot en l'urna electoral. S'ha de proclamar la candidatura que hagi obtingut més vots. En cas d'empat, en el mateix acte s'ha de fer una nova votació entre les candidatures empatades i s'ha de proclamar la candidatura que hagi aconseguit més vots.
2. En cas que només s'hagi presentat una candidatura, no s'ha de fer la votació i s'ha de proclamar elegida la candidatura presentada.

Capítol X
El règim econòmic

Article 30

Aquesta associació no té patrimoni fundacional.[23]

Article 31

Els recursos econòmics de l'associació es nodreixen de:[24]

- Les activitats, tallers i projectes desenvolupats.
- La gestió d'espais.
- El desenvolupament d'esdeveniments.
- Les subvencions oficials o particulars.

- Les donacions, les herències o els llegats.
- Les rendes del patrimoni mateix o bé d'altres ingressos que puguin obtenir-se.
- La producció i programació d'esdeveniments socials, artístics i culturals
- Creació d'esdeveniments socials i artístics
- Realització de projectes socials
- Desenvolupament d'activitats col·laboratives
- Desenvolupament de taller ocupacionals dirigits a col·lectius en vulnerabilitat social o risc d'exclusió social.
- Desenvolupament de tallers de formació per a les entitats/serveis del tercer sector en competències digitals i comunicació.
- L'assessorament i acompanyament a les empreses i entitats dels tercer sector en els seus processos comunicatius i marketing digital
- La participació i la col·laboració amb entitats tant públiques com privades que tinguin vinculació amb els interessos de l'Associació
- Participació en les xarxes d'entitats del tercer sector
- Activitats de difusió dels circuits de creativitat, expressió artística, producció i exhibició, així com en els mitjans de comunicació.
- Totes aquelles altres activitats que ajudin a la consecució de les finalitats de l'associació.

Article 32

Tots els membres de l'associació tenen l'obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes, de la manera i en la proporció que determini l'assemblea general, a proposta de la junta directiva. L'assemblea general pot establir quotes d'ingrés, quotes periòdiques mensuals —que s'han d'abonar per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la junta directiva— i quotes extraordinàries.

Article 33

L'exercici econòmic coincideix amb l'any natural i queda tancat el 31 de desembre.

Capítol XI

La dissolució

Article 34

Les associacions es dissolen pel compliment de les finalitats que en varen determinar la creació i, si no, per la voluntat dels associats expressada en l'assemblea general convocada a aquest efecte, així com també per les causes determinades en l'article 39 del Codi civil i per sentència judicial ferma.[25]

Article 35

1. Un cop acordada la dissolució, l'assemblea general ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la finalitat dels béns i drets de l'associació com a la finalitat, l'extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.
2. Els membres de l'associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
3. El romanent net que resulti de la liquidació s'ha de lliurar directament a l'entitat benèfica o associació sense ànim de lucre que designi l'assemblea general.
4. Les funcions de liquidació i execució dels acords a què fan referència els punts anteriors d'aquest mateix article són competència de la junta directiva, si l'assemblea general no ha conferit aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada a aquest efecte.

Bilbao, 13 de Enero de 2025